

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在于行为人以工程施工为名，在道路施工范围之外采挖砂石予以销售是否构成非法采矿罪。

矿产资源属于不可再生资源，我国对矿产资源的开发利用实行严格许可制度。根据《中华人民共和国宪法》第九条第二款的规定，禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源。同时结合《中华人民共和国矿产资源法》第四条，矿产资源属于国家所有，由国务院代表国家行使矿产资源的所有权。地表或者地下的矿产资源的国家所有权，不因其所依附的土地的所有权或者使用权的不同而改变。非法采矿罪是为了保护国家对矿产资源的管理制度及国家对矿产资源的所有权。为了防止一些不法分子趁机以工程项目为名，非法采矿用以牟利，对于以工程建设为名盗取国家矿产资源的行为进行严厉打击。

具体到本案，张某的行为构成非法采矿罪。首先，张某具有非法采矿的主观故意。张某系某建设工程公司实际负责人，该公司的经营范围包括砂石加工、

矿产品批发及代购代销等，张某应当知晓矿产资源开发保护的相关法律规定。张某明知工程建设成本高于合同约定的工程价款，仍要求承包建设，并在承包之前就已经进行磋商约定以出售爆破石渣所得弥补工程款；其次，张某客观上有非法采矿的行为。案涉公路施工图设计文件关于建设标准有明确规定：路基宽度6.5米、路面宽度5米，张某签订爆破合同约定路基宽50米，后以路基宽50米为标准设计爆破方案进行爆破。在案证据显示，张某采矿点明显偏离道路施工范围，向垂直道路的山体方向延伸。即张某非法开采砂石的主观故意明显，其采挖土石并非单纯为了排除工程障碍或基于工程建设需要。换言之，该采挖山场砂石的行为并非道路建设工程项目施工的必要环节，与工程施工附随开采行为显然不同，不论涉案工程是否合法，张某擅自开采的行为已构成非法采矿。至于其销售砂石所得是否用于支付工程建设费用，并不影响对其非法采矿行为性质的认定。因此，本案张某构成非法采矿罪。

编写人：福建省宁德市中级人民法院 罗文君 叶婷婷

积极修复生态环境的，应作为量刑的重要考量因素

— 张某某危害国家重点保护植物案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

云南省昆明市东川区人民法院(2023)云0113刑初200号刑事判决书

2. 案由：危害国家重点保护植物罪

【基本案情】

2021年上半年，被告人张某某为非法牟利，未经林业主管部门批准，带着

同案人李某某多次到某林场周边山上非法采挖国家二级保护野生植物尾叶杜鹃(俗名:马缨花)。后二人注册网络店铺将非法采挖的尾叶杜鹃在网上销售,获利280元。2022年6月26日,公安机关在二人家中查获尾叶杜鹃221株。经鉴定:查获的尾叶杜鹃系国家二级保护野生植物。

【案件焦点】

1. 被告人张某某以牟利为目的非法采挖国家二级保护野生植物尾叶杜鹃221株,犯罪行为发生于最新司法解释施行之前,能否适用新解释认定为情节加重犯;2. 犯罪后积极修复生态环境,是否适用缓刑。

【法院裁判要旨】

云南省昆明市东川区人民法院经审理认为:被告人张某某为谋取利益,非法采挖国家二级保护野生植物尾叶杜鹃221株,其行为构成危害国家重点保护植物罪,属情节严重。鉴于被告人张某某具有坦白情节、自愿认罪认罚、主动退缴违法所得,并通过补种树木、恢复植被的方式对其采挖野生植物的地方进行生态修复,依法对其从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,作出如下判决:

一 被告人张某某犯危害国家重点保护植物罪,判处有期徒刑三年,缓刑